

FICHE DE COURS – TYPOLOGIE DES CONTRATS ET CLAUSES ESSENTIELLES

Cette fiche présente les principaux contrats utilisés en informatique, en conseil et en gestion, ainsi que leurs objectifs, clauses obligatoires et clauses recommandées. Le contenu est formulé de manière neutre, formelle et académique.

1. Contrat d'études et de conseil

Objectif

Encadrer une prestation d'analyse, de recommandation ou d'expertise sans engagement sur le résultat.

Clauses obligatoires

- Identité des parties : dénomination, forme juridique, adresse, SIRET/RCS, représentant légal
- Objet du contrat : description de la mission et des livrables
- Durée et planning : période d'exécution et phases du projet
- Obligation de moyens : engagement de compétence sans garantie de résultat
- Confidentialité : protection des informations échangées
- Propriété intellectuelle : titularité des livrables
- Responsabilité et assurances : encadrement des risques
- Prix et modalités de paiement : tarifs, échéances, pénalités

Clauses recommandées

- Révision des tarifs
 - Sous-traitance
 - Propriété des outils et méthodes
-

2. Contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO)

Objectif

Accompagner un client dans la définition, le pilotage et le suivi d'un projet, sans réalisation technique.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Objet et missions AMO
- Exclusion de la maîtrise d'œuvre
- Obligation de moyens renforcée
- Indépendance et absence de conflit d'intérêts
- Confidentialité
- Responsabilité limitée

- Rémunération
- Résiliation

Clauses recommandées

- Reporting
 - Sous-traitance
-

3. Contrat d'audit informatique

Objectif

Analyser un système informatique afin d'évaluer la sécurité, la conformité, les performances ou l'organisation.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Objet de l'audit
- Méthodologie et périmètre
- Accès aux systèmes
- Confidentialité et protection des données
- Livrables et rapport d'audit
- Responsabilité limitée
- Prix et modalités de paiement
- Résiliation

Clauses recommandées

- Suivi post-audit
 - Formation du personnel
-

4. Contrat de réalisation ou de prestation informatique

Objectif

Encadrer la conception et la livraison d'une solution informatique.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Objet et fonctionnalités attendues
- Spécifications fonctionnelles et techniques
- Obligation de résultat
- Délais et jalons
- Recette et acceptation
- Propriété intellectuelle et cession de droits
- Garantie et maintenance

- Responsabilité et assurances
- Prix et modalités de paiement

Clauses recommandées

- Support technique
 - Sécurité des données et conformité RGPD
-

5. Contrat de concession et de distribution

Objectif

Autoriser une entreprise à distribuer un produit ou un service sur un territoire défini.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Objet et périmètre territorial
- Obligations du distributeur
- Obligations du concédant
- Conditions tarifaires et marges
- Propriété intellectuelle et marques
- Clause de non-concurrence
- Durée et résiliation
- Responsabilité

Clauses recommandées

- Reporting commercial
 - Révision des conditions contractuelles
-

6. Contrat d'externalisation (outsourcing)

Objectif

Confier à un prestataire la gestion complète d'une fonction de l'entreprise.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Objet et périmètre externalisé
- Niveaux de service (SLA)
- Sécurité et confidentialité
- Réversibilité
- Prix et facturation
- Responsabilité
- Durée et résiliation

Clauses recommandées

- Plan de continuité d'activité
 - Transfert de compétences
-

7. Conditions Générales de Vente (CGV)

Objectif

Encadrer les relations commerciales entre un vendeur et ses clients.

Clauses obligatoires

- Identité du vendeur
- Description des produits ou services
- Prix et conditions tarifaires
- Modalités de paiement
- Livraison
- Garanties légales
- Responsabilité
- Droit applicable et juridiction compétente

Clauses recommandées

- Force majeure
 - Médiation
-

8. Contrat de confidentialité (NDA)

Objectif

Protéger les informations confidentielles échangées entre deux parties.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Définition des informations confidentielles
- Obligations de non-divulgence
- Durée
- Exceptions
- Restitution ou destruction des documents
- Sanctions

Clauses recommandées

- Non-sollicitation
 - Non-concurrence
-

9. Loi de sous-traitance de 1975

Objectif

Protéger le sous-traitant dans la relation contractuelle.

Clauses clés

- Identité des parties
 - Acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage
 - Paiement direct du sous-traitant
 - Nature des prestations
 - Prix et modalités de règlement
 - Responsabilité et assurances
-

10. Contrat de prêt de matériel

Objectif

Mettre un matériel à disposition de manière temporaire.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Description du matériel
- Durée du prêt
- Conditions d'utilisation
- Responsabilité du bénéficiaire
- Restitution

Clause recommandée

- Assurance complémentaire
-

11. Contrat de prestation intellectuelle

Objectif

Encadrer une prestation reposant sur une expertise spécifique.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Objet et périmètre de la mission
- Obligation de moyens
- Propriété intellectuelle
- Confidentialité
- Prix et facturation

- Responsabilité
- Résiliation

Clauses recommandées

- Sous-traitance
 - Reporting
-

12. Devoir de vigilance et loi Sapin II

Objectif

Imposer des obligations éthiques et anticorruption dans les relations contractuelles.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Respect des lois anticorruption
- Code de conduite et règles éthiques
- Mécanisme d'alerte
- Contrôles et audits
- Résiliation pour manquement éthique

Clause recommandée

- Formation interne
-

13. Conditions Générales d'Achat (CGA)

Objectif

Encadrer les relations contractuelles entre un acheteur et ses fournisseurs.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Objet et champ d'application
- Commande et acceptation
- Prix et facturation
- Livraison et réception
- Qualité et conformité
- Responsabilité et assurances
- Confidentialité et propriété intellectuelle

Clauses recommandées

- Suivi et évaluation des fournisseurs
 - Révision des conditions contractuelles
-

14. Contrat de cession de droits

Objectif

Transférer des droits d'auteur sur une œuvre ou un logiciel.

Clauses obligatoires

- Identité des parties
- Description de l'œuvre cédée
- Droits transférés
- Étendue territoriale
- Durée de la cession
- Rémunération
- Garanties

Clauses recommandées

- Maintenance et mises à jour
- Confidentialité